

0001704-63.2017.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: GUILHERME FAGGION SPONHOLZ
Comarca: Paulínia
Foro: Foro de Paulínia
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 17/05/2022
... atribuída ao réu, senão vejamos:

Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para tal fim. Após o exame das circunstâncias que autorizam o reconhecimento do tráfico (artigo 37 da Lei 6.368/76) e, após a apreciação das provas, não se pode obter a certeza necessária de que a maconha era destinada, efetivamente, ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Paulínia
Foro de Paulínia
2ª Vara
Praça 28 de Fevereiro, nº 180, Paulinia-SP - cep 13140-285
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001704-63.2017.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0001704-63.2017.8.26.0548
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1420/2017 - Delegacia de Polícia de Paulínia, 430/2017 - Delegacia de Polícia de Paulínia
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Diego Balduino de Sousa

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME FAGGION SPONHOLZ

Vistos.

Diego Balduino de Sousa foi denunciado e está sendo acusado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque em 09 de julho de 2017, por volta da 01h30, na Avenida Juscelino Kubitschek, no interior da festa de rodeio de Paulínia, Parque Brasil 500, nesta cidade, o denunciado trazia consigo, para fins de entrega a terceiros, drogas, consistentes em 23 trouxinhas contendo cocaína, com peso líquido de 7,5g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou Regulamentar. A denúncia foi recebida às fls. 88/89. Devidamente citado, o réu apresentou defesa prévia à fl. 125. Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado e a restituição do celular apreendido.

É o relatório necessário.

Fundamento e Decido.

A denúncia deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial realizado sobre os entorpecentes apreendidos, positivo para cocaína, bem como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria do réu resta incontestada, ficando evidente que o acusado portava drogas na ocasião descrita na peça acusatória.

No entanto, em que pese a denúncia oferecida, tenho que a conduta do réu recai sobre o uso de drogas (artigo 28 da Lei de Drogas).

A testemunha Luis Fernando de Oliveira e a testemunha Fabiano Beltramo Machado disseram que trabalharam no evento e que pessoas informaram que havia alguém próximo aos banheiros consumindo drogas. Ao chegarem lá, localizaram o réu. O réu estava sozinho consumindo a droga e confessou que no seu tênis tinham mais drogas. O réu, embora devidamente citado, não compareceu em Juízo para prestar sua versão dos fatos.

Não obstante a palavra das testemunhas, considero que a acusação não logrou êxito em comprovar a traficância. Não há qualquer prova de que o réu tenha realizado a venda do entorpecente.

Não há qualquer prova, ainda, de que o réu tivesse levado a droga para consumir com terceiros, haja vista que no momento de sua apreensão foi encontrado consumindo o entorpecente sozinho.

Por conseguinte, não estando convencido da procedência integral da pretensão acusatória, por carência de provas suficientes, entendo pela incidência da máxima do "in dubio pro reo", a fim de desqualificar a imputação atribuída ao réu, senão vejamos:

Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para tal fim. Após o exame das circunstâncias que autorizam o reconhecimento do tráfico (artigo 37 da Lei 6.368/76) e, após a apreciação das provas, não se pode obter a certeza necessária de que a maconha era destinada, efetivamente, ao comércio ilegal, devendo, assim, prevalecer a solução mais favorável ao réu". (Apelação nº 108.148-3, 3ª Câmara do E. Tribunal de Justiça - Relator: Onei Raphael).

Em análise dos elementos descritos no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, observo ser pequena a quantidade de droga apreendida, sendo o acusado primário (fls. 98/99) e não existindo indicativo de pertencimento a organização ou associação criminosa. Ainda, não verifico indícios suficientes da traficância, tampouco elementos comprobatórios bastantes a respeito da comercialização dos entorpecentes.

Por outro lado, embora inexistam elementos para a condenação no que tange ao artigo 33 da Lei de Drogas, reconheço haver provas de que o acusado trazia consigo e transportava drogas para consumo pessoal, o que configura o crime do art. 28 da Lei 11.343/06. A posse do réu restou comprovada tanto pela oitiva dos policiais quanto pela própria confissão do acusado no momento de sua apreensão. Assim, a confissão encontra reforço nos demais elementos coligidos nos autos, razão pela qual a procedência, ao menos no que diz respeito ao artigo 28 da Lei supracitada, figura-se como medida de rigor.

Diante do exposto, por esses fundamentos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para DESCLASSIFICAR o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 feita contra o réu, para o do art. 28 da Lei nº 11.343/06, CONDENANDO-O como incurso nesse delito.

Atento à finalidade preventiva e repressiva do artigo 28 da Lei de Drogas, entendo que a medida que mais se adequa, razoável e proporcional para as circunstâncias do caso é aquela inserida no inc. II do artigo supramencionado, qual seja, a prestação de serviços à comunidade, que fixo pelo prazo de 2 (dois) meses, em substituição a ser definida pelo Juízo da Execução Criminal competente para tal.

DETERMINO a destruição do entorpecente apreendido, nos termos dos arts. 50, §§ 3º e 4º, 50-A e 72 da Lei 11.343/06. Expeça-se Ofício à Delegacia para este fim. AUTORIZO a restituição do celular, mediante apresentação de comprovante de titularidade do bem. Serve a presente sentença, por cópia digitada, como Ofício à Delegacia. Com o trânsito em julgado, expeça-se o que necessário for. Oportunamente ao arquivo, com as anotações necessárias. Publique-se, registre-se e intimem-se.

Paulinia, 17 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA